

0013748-70.2015.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... decorrentes de condenação por tráfico de drogas, é o caso de entender que o condenado talvez não tenha mesmo condição de arcar com ela porque foi defendido apenas por advogado indicado pelo convênio da OAB com a Defensoria, que desde o inquérito policial é qualificado como desempregado e, ainda, esteve a maior parte dos últimos tempos de sua vida preso.

Sendo assim, adoto o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, ., Vila Porto - CEP 06401-000, Fone: 11-4635-5231, Barueri-SP - E-mail: barueri2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

0013748-70.2015.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vagner Gonçalves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Dispõe o tema 931 do STJ que "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade."

Devidamente intimado para o pagamento da multa, o(a/s) condenado(a/s) informou(aram) que não tem(êm) condições financeiras de arcar com o montante fixado (R\$ 262,67).

Embora o valor não seja tão alto como são aqueles decorrentes de condenação por tráfico de drogas, é o caso de entender que o condenado talvez não tenha mesmo condição de arcar com ela porque foi defendido apenas por advogado indicado pelo convênio da OAB com a Defensoria, que desde o inquérito policial é qualificado como desempregado e, ainda, esteve a maior parte dos últimos tempos de sua vida preso. Sendo assim, adoto o entendimento acima para julgar extinta a punibilidade do condenado quanto à pena de multa.

Desnecessária a expedição de certidão para execução.

Ciência ao Ministério Público.

Após, se já cumpridas todas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos,

independentemente de nova decisão.
Intime-se.
Barueri, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA